

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1741/2537

บริษัทจันทาภาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทซี.ไอ.อี.อิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรี
จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัทซี.ไอ.ซี.อิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรี
จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 232

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาไว้โดยไม่ชอบด้วยกระบวนการ พิจารณาแต่เมื่อศาลชั้นต้นยังไม่ได้ส่งสำนวนไปศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณานั้นได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 หากโจทก์จะฎีกาจะต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ 13 มกราคม 2537 ปรากฏว่านายสมชาย ศรีโสธร ทนายความโจทก์ตามใบอนุญาตว่าความเลขที่ 13834 ซึ่งสภาทนายความได้ออกใบอนุญาตว่าความเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 และได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตว่าความครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ขอต่ออายุใบอนุญาตว่าความ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2532 และขอต่ออายุใบอนุญาต ว่าความครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ซึ่งใบอนุญาต ว่าความครั้งที่ 3 นี้จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 แต่นายสมชาย มิได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และต่อมาจึงได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตว่าความต่อ สภา

ทนายความ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 ปรากฏตามเอกสาร ท้ายคำร้อง ดังนั้น คำร้องที่นายสมชาย ศรีโสธร ยื่นต่อศาลเพื่อขออนุญาตให้โจทก์ขยายเวลายื่นฎีกา จึงไม่มีผลตามกฎหมาย เพราะนายสมชาย ศรีโสธร ไม่อยู่ในฐานะเป็นทนายความให้แก่ผู้ใดได้ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่ได้อนุญาตให้โจทก์ขยายเวลายื่นฎีกาและมีคำสั่งเพิกถอน การรับฎีกาของโจทก์ และถือว่าคดีถึงที่สุดแล้วเพราะไม่มีฎีกา

หมายเหตุ นายสมชาย ศรีโสธร ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 233)

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 225)

จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับแล้ว ต่อมาจำเลย ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ในวันนัด นายสมชาย ศรีโสธร แถลงรับว่าในขณะที่ยื่นคำแถลงขอขยายระยะเวลา ฎีกาไปอนุญาตว่าความขาดต่ออายุเนื่องจากหลงลืมและนายสมชาย ได้เป็นทนายความของโจทก์ดำเนินคดีมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น ประกอบกับไม่พบตัวความจริงได้ยื่นคำแถลงขอขยายระยะเวลา ยื่นฎีกาไว้ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณา (อันดับ 231,234)

คำสั่ง

คดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาไว้โดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณานั้นแม้ก่อนที่ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลฎีกาศาลชั้นต้นยังมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณา

เสียได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ก็ตาม แต่เมื่อ ศาล
ชั้นต้นมิได้มีคำสั่งตามที่จำเลยยื่นคำร้องขอนี้ กลับส่ง สำนวนและฎีกาพร้อมคำร้อง
ไปให้ศาลฎีกาพิจารณา กับศาลฎีกา ได้นำคดีลงสารบบความของศาลฎีกาไว้แล้วเช่น
นี้จึงเป็นเรื่อง ที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยในชั้นทำคำพิพากษาต่อไป ในชั้นนี้ จึงไม่จำต้อง
ส่งคำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาไว้โดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณานั้นแม้ก่อนที่
ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลฎีกาศาลชั้นต้นยังมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณา
เสียได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ก็ตาม แต่เมื่อ ศาล
ชั้นต้นมิได้มีคำสั่งตามที่จำเลยยื่นคำร้องขอนี้ กลับส่ง สำนวนและฎีกาพร้อมคำร้อง
ไปให้ศาลฎีกาพิจารณา กับศาลฎีกา ได้นำคดีลงสารบบความของศาลฎีกาไว้แล้วเช่น
นี้จึงเป็นเรื่อง ที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยในชั้นทำคำพิพากษาต่อไป ในชั้นนี้ จึงไม่จำต้อง
ส่งคำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ